河北省廊坊市安次区市场监督管理局
行政处罚决定书

冀市监廊处〔2023〕13100223000338号

当事人：舒华保

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92131002MA0949N24J

住所（住址）：廊坊市安次区爱民西道83号

法定代表人（负责人、经营者）：舒华保

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话：　　其他联系方式：

联系地址：廊坊市安次区爱民西道83号

（案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况）

2023年9月25日，我局执法人员在对位于廊坊市安次区爱民西道83号进行现场检查过程中，发现当事人廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部所售华为充电器未按规定明码标价，执法人员当场对其未采取强制措施。2023年10月11日经主管局长批准，对当事人廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部予以立案调查。执法人员对廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部经营者经营者委托代理人万冬英进行了询问调查，并向本局提交了相关证明材料，执法人员围绕廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部未按规定明码标价销售华为充电器的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。2023年11月8日案件调查终结。

（违反法律、法规或者规章的事实）

经查，当事人系个体工商户,成立于2017年9月27日，经营范围：手机、手机卡、手机配件、电脑耗材、钟表配件零售；手机、钟表维修。廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部所售华为充电器自2023年6月20日以来均未明码标价，其他所售商品都有明码标价。廊坊市安次区爱民西道无限通通讯器材经销部从2023年6月20日到案发时止共进了华为充电器10盒,每盒进价30元,每盒售价45元,至今未售出,有进货票据。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：营业执照复印件1份、经营者身份证复印件各1份，证明了当事人主体资格为个体工商户；

证据二：经营者委托代理人万冬英身份证复印件1份、授权委托书1份，证明了经营者的委托事项及委托代理人的身份。

证据三：现场检查笔录1份、现场照片2张，证明当事人存在未按规定明码标价销售华为充电器违法事实；

证据四：询问笔录1份、进货票据复印件1份，证明当事人未按规定明码标价的违法事实的客观存在。

（当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见）

2023年11月20日,本局依法向当事人直接送达了《行政处罚告知书》(廊安市监北罚告〔2023〕45 号)。告知了当事人拟将作

出行政处罚的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。截止 2023 年 11 月 28 日，当事人未行使陈述、申辩权，未提出听证要求。

（案件性质、自由裁量的事实和理由）

本局认为，当事人涉嫌所售华为充电器未按规定明码标价的行为,违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款："经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况"之规定。依据《中华人民共和国价格法》第四十二条："经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。"应当责令当事人，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下罚款。

对于上述违法行为当事人积极配合我局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十五条第二项的规定："当事人有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理机关调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料"，适用一般情节，参照《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权基准》中《中华人民共和国价格法》（1998月5月1日实施）行政处罚裁量权基准序号3一般情形："1.违法行为持续3个月以上6个月以下的，责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百元以下的罚款"。对当事人予以一千五百元以上三千五百元以下的罚款。

（行政处罚的内容和依据）

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条的规定，责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下：

罚款 3000 元。

（行政处罚的履行方式和期限）

上述罚（没）款，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五内，将罚没款缴到廊坊市城郊农村信用社合作联社银河南路信用社。(户名：廊坊市安次区财政局；帐号：(34806012200001480401)。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

（救济途径和期限）

如对本行政处罚决定不服，可于收到本决定书之日起六十日内向廊坊市安次区人民政府申请复议，对行政复议决定不服的，可以依法向廊坊市安次区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

河北省廊坊市安次区市场监督管理局

（印 章）

2023 年 11 月 28 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。